

1500168-77.2021.8.26.0555

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Victor Trevizan Cove

Comarca: Ribeirão Bonito

Foro: Foro de Ribeirão Bonito

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... preso preventivamente pela prática de novo crime de tráfico. Ainda, quando adolescente praticou ato infracional equiparado a tráfico e reiterou agora maior. Em liberdade, certamente continuará a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciososa à sociedade, mormente por contribuir com a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Bonito

Foro de Ribeirão Bonito

Vara Única

Rua Governador Pedro de Toledo, nº 231, Ribeirão Bonito - SP - cep 13580-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500168-77.2021.8.26.0555 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500168-77.2021.8.26.0555

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KELVEN MARRONE DE SOUSA SILVA

Juiz de Direito: Dr. Victor Trevizan Cove

Vistos.

Kelven Marrone de Sousa Silva, menor de 21 anos, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal porque, segundo a denúncia, no dia 22 de maio de 2021, por volta das 10h22min, foi surpreendido por policiais militares, trazendo consigo, para fins de tráfico, 14 eppendorfs de cocaína, com peso de 1,25 gramas e 1 porção de maconha, com peso líquido de 4,1 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante e lhe foi concedida a liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares (fls. 58/59).

O réu foi notificado (fls. 119) e apresentou defesa prévia (fls. 111/115). A decisão de fls. 120 recebeu a denúncia em 17/01/2022 e designou audiência de instrução e julgamento. Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas e interrogado o réu (fls. 170). Encerrada a instrução, o representante do Ministério Público se manifestou por meio de debates orais, pugnando pela procedência da ação, por entender comprovadas a autoria e materialidade do crime

descrito na denúncia (fls. 170). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando, em resumo, que as drogas não foram localizadas em poder do réu e que existem dúvidas sobre a prática do tráfico (fls. 171/175).

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo não padece de quaisquer irregularidades ou nulidades que careçam de saneamento e a instrução probatória foi concluída, sendo assim possível ingressar na análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fls. 1/2, Boletim de Ocorrência de fls. 7/9, Auto de Exibição e Apreensão de fls. 10/11, fotografias de fls. 10/15, laudos toxicológicos de fls. 88/93, bem como pela prova oral produzida.

A autoria, da mesma forma, restou demonstrada nos autos pelos termos de depoimento colhidos na fase inquisitiva e pela prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório.

O réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, negou a propriedade das drogas apreendidas. Disse que na data dos fatos estava com dinheiro e alguns documentos, pois ia providenciar a documentação para começar a trabalhar. Disse que os policiais localizaram as drogas em um terreno baldio, por onde tinha passado, mas nega que tenha dispensado as drogas. Disse que atualmente está preso pela prática de crime de tráfico.

Sua versão, contudo, restou rechaçada pela prova oral produzida.

A testemunha Eliano Donizete Tezore, policial militar, disse que na data dos fatos estava em patrulhamento de rotina, quando viu o réu saindo de um "beco", conhecido como ponto de venda de drogas. Ele também é conhecido dos meios policiais como traficante. Quando ele notou a aproximação da viatura, tentou retornar e dispensou uma sacola branca. Na posse do réu foi localizado dinheiro. Foi até o local onde viu o réu dispensando a sacola e localizou as drogas descritas na denúncia - 14 eppendorfs de cocaína e uma porção de maconha. Já havia denúncias de que ele praticava o tráfico, inclusive na adolescência. Após os fatos aqui tratados, Kelven foi preso novamente pela prática de tráfico. Disse que o réu faz alguns bicos, uma ou duas vezes na semana e os demais ficava nas biqueiras.

A testemunha Mikael Ruling Estenico, também declarou que na data dos fatos efetuava patrulhamento de rotina, quando avistou o réu andando normalmente. Assim que ele avistou a viatura, passou a andar apressadamente e dispensou uma sacola em um terreno. A sacola dispensada foi apreendida e em seu interior havia cocaína e maconha. Disse que o réu estava em um terreno baldio. Ele já era conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico.

Assim, após a colheita da prova, a versão do acusado restou isolada nos autos, já que os policiais foram firmes e harmônicos no sentido de que viram o exato momento em que o acusado dispensou a sacola, na qual foram localizadas as drogas descritas na denúncia.

Vale dizer, são válidos até que prova suficiente venha a ilidir o que disseram e, ainda, são elementos probatórios como quaisquer outros, não havendo óbice ou restrição legal para que neles se fundamente a sentença condenatória quando em harmonia com as demais provas coligidas nos autos: "VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e Jurisprudência (HC 73518/SP, 1ª Turma, rel. Min. Celso de Mello); A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só

pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente. (HC 74522, 2ª Turma, rel. Min. Maurício Corrêa).

O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda efetiva de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Em se tratando de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da nova Lei de Drogas, LUIZ FLÁVIO GOMES, preleciona: "(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (Nova Lei de Drogas, Comentada, RT, 2006, p. 152). É de se convir que ao cabo da instrução restou bem demonstrada, sem a menor possibilidade de engano, a materialidade delitiva e a autoria do réu, em razão de ter sido surpreendido trazendo consigo, 14 eppendorfs de cocaína e uma porção de maconha.

Assim, inexistem dúvidas de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas. Importante consignar, que os policiais relataram que após os fatos, o réu foi novamente preso em flagrante pela prática de tráfico, conforme demonstra a folha de antecedentes juntada a fls. 176/177.

Enfim, de mais a mais, analisando toda a prova colhida, contemplo que a conduta típica descrita no artigo 33 da Lei de Drogas foi perfeitamente delineada e comprovada na instrução.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Em tese, o ofício de aplicação de pena deveria ser realizado através de uma análise conjugada do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e o art. 59 do Código Penal.

Em verdade, quando o art. 42 destaca que o magistrado deve se ater à natureza e à quantidade do entorpecente envolvido na demanda, apenas destaca o dever de analisar tais temas com cautela, servindo-se desse dado para majorar ou minorar a resposta estatal.

Assim, nos moldes do artigo 42, da lei nº 11.343/2006, e do artigo 59, do Código Penal, fixo a pena no patamar mínimo - 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade, a qual, contudo, não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal - Súmula 231 do STJ. Ausentes circunstâncias agravantes. Muito embora o crime tenha sido cometido em situação de calamidade decorrente da COVID 19, e o caráter objetivo da circunstância descrita no artigo 61, II, "j", do Código Penal, não se verifica relação concreta e direta entre o contexto da pandemia e a prática em discussão, ou que o acusado tenha se aproveitado dessa situação de qualquer modo, de forma que não é caso de aplicação de referida agravante.

Na terceira fase, ainda, inexistem causas de aumento a serem consideradas. Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Com efeito, o réu trazia consigo dois tipos de entorpecentes e atualmente está preso preventivamente pela prática de novo crime de tráfico.

Além disso, a certidão de fls. 28, revela que quando adolescente, foi representado por duas vezes, sendo que nos autos de nº 1500182-72.2020.8.26.0498, diferentemente do que disse em seu interrogatório, já foi surpreendido com drogas e representado pela prática de tráfico.

É certo que os antecedentes enquanto menor não servem para agravar a pena, mas revela que Kelven se dedica à prática de crimes e vem reiterando no tráfico desde a menoridade. Assim, diante das circunstâncias, não pode ser considerado traficante eventual.

Fixo o valor do dia multa em seu patamar mínimo, nos termos do art. 49, § 1º, do Código Penal, à míngua de maiores informações acerca das condições econômicas do

réu.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal e condeno o réu Kelven Marrone de Sousa Silva, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, para que cumpra pena privativa de liberdade 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados no mínimo legal.

Não havendo controvérsia acerca da natureza das substâncias apreendidas e nos termos do art. 58, §1º, da Lei nº 11.343/2006, determino que se proceda ao disposto no art. 32, §1º, do mesmo Diploma.

Determino o perdimento do valor apreendido em poder do réu, visto que não há comprovação de que tenha procedência lícita.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, vez que não preenchidos os requisitos previstos no art. 44, I e III, do CP. Tampouco é cabível a suspensão condicional da pena, por não estarem atendidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o réu estava com dois tipos de drogas e atualmente está preso preventivamente pela prática de novo crime de tráfico. Ainda, quando adolescente praticou ato infracional equiparado a tráfico e reiterou agora maior. Em liberdade, certamente continuará a praticar o tráfico. Além disso, o delito de tráfico ilícito de drogas, consiste em conduta extremamente perniciosa à sociedade, mormente por contribuir com a disseminação de substâncias ilícitas entre a população e colocar em risco a tranquilidade social e a ordem pública, já que enseja a prática de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Não bastasse, considerando a quantidade de pena imposta e, ainda, a gravidade em concreto da conduta praticada pelo acusado, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. Contudo, o réu respondeu ao processo em liberdade, de modo que lhe concedo o direito de apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão, guia de execução, façam-se as anotações e comunicações de praxe, elabore-se o cálculo da pena de multa e remeta-se ao representante do Ministério Público. Providencie-se o necessário em relação à destruição da droga e ao perdimento do valor apreendido. Condeno o réu nas custas judiciárias, vez que defendido por advogado constituído. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

Ribeirão Bonito, 22 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA